

1

עיריית תל אביב - יפו
מינהל
אגף רישוי ופיקוח על הבניה

לכבוד

יצחקי נפתלי
אצי"ל 58
תל אביב - יפו

תאריך: ב' חשון תשס"ז 24 אוקטובר 2006	מהנדס רישוי: גלבפיש צבי
בקשה להיתר: 06-0027 תיק בניין: 4001-058 גוש/חלקה: 6135/45	כתובת הנכס: אצי"ל 58 כתובת נוספת:

א.ג.ג.

הנדון: החלטת ועדת משנה לתכנון ובניה

פרוטוקול 2-06-0022 מספר החלטה 23 מיום 18/10/2006.

בתאריך 04/01/2006 הגשת בקשה להיתר בניה שתוכנה:

בקשה לתוספת בניה: בקומות א ו-ב, לחזית ולצד.
שינויים פנימיים הכוללים: ביצוע 3 ממ"דים בקומה א' ו-ב'.
אישור מצב קיים.

להלן החלטת ועדת משנה לתכנון ובניה

ההחלטה (דיון חוזר): מספר פרוטוקול 40
ועדת משנה לתכנון ובניה מספר 2-06-0022 מתאריך 18/10/2006
בהמשך להחלטת הועדה מתאריך 15.3.2006 – לאפשר את דחיית הריסת חלק מהמרפסת כך שתהיה תנאי בהיתר כדי
לאפשר את ביצוע פעולת ההריסה יחד עם עבודות הבניה הנדרשות כפוף לערבות בנקאית אוטונומית ע"פ התקנות.

* * * * *

ניתן לערער על החלטה זו בפני ועדת הערר ברחוב ז'בוטינסקי 5, "בית אבגד", ב"ג תוך 30 יום מיום קבלת
ההחלטה דלעיל.

לצורך המשך הטיפול בבקשתך:

הנך מתבקש להפנות את עורך הבקשה למחלקת רישוי לאחר השלמת תיאום התכנון.

לתשומת לבך:

- דרישות אלו אינן מונעות דרישות שינויים נוספים לפי הצורך.
- מסמך זה אינו מהווה היתר בניה או שימוש בהתאם לחוק.
- החלטת רשות רישוי לתת היתר תיחשב כבטלה בתום שנה מתאריך הודעה זו (אלא אם צויין אחרת בהחלטה לעיל) אם במשך התקופה האמורה לא יוצא היתר.
- לצורך טיפול בהיטל השבחה, עליך להגיש למחלקת רישוי בזמן הגשת התיקים הירוקים, תכנית צבועה נוספת ועותק מנסח הטאבו.

בכבוד רב

דורות שירזלי
בשם מרכז הועדה

העתקים:
תיק בניין

אצי"ל 58, תל אביב - יפו
אצי"ל 58, תל אביב - יפו 67621
אצי"ל 58, תל אביב - יפו 67621

מבקש הבקשה יצחקי נפתלי
יצחקי יהודה
נפתלי ציונה

יפה אברהם 5, חולון 58671

בן מיכאל דוד

עורך הבקשה

נספח: תנאי מהנדס העיר

תנאים להיתר:

1. אישור הרשות לאיכות הסביבה לנקיטה באמצעים אקוסטיים להפחתת רעש מטוסים ותחבורה לפי תמ"א 2/4.
2. הקטנת השטח העיקרי של הבניין עד השטח המותר של 146%, בתוספת ההקלה, ותיקון חישוב השטחים והמפרט בהתאם;
3. הריסת חלק מהבניין ששטחו חורג מעבר לשטח המותר לבניה, קירות סגירת המרפסת שנבנו בחריגה מקו הבנין המוקטן של 2 מ' - לפני הוצאת ההיתר והצגת אישור מחלקת הפיקוח, שכן היא מהווה סטיה ניכרת בענין קו הבנין הצדדי והשטח המותר;
4. הריסת הלול על הגג ואישור מחלקת הפיקוח להריסתו לפני הוצאת ההיתר, שכן הוא נוגד את היעודים המותרים לפי התב"ע, הוא מהווה תוספת שטח, חורג מקו הבנין הצדדי-מערבי המותר ומהווה מטרד סביבתי.
5. ביטול העליה לקומה השלישית דרך המדרגות הכלליות ותכנון מדרגות פנימיות בתוך דירת המבקשים, ליצירת יחידה אחת;
6. השתתפות בתשלום לקרן חניה עבור 0.3 מקומות החניה הנדרש.
7. סימון יעוד כל השטחים שבבקשה והצגת כל השינויים כלפי ההיתר, תוך סימונם בצבע בכל רכיבי הבקשה;
8. השלמת כל המידות והמפלסים הדרושים לבדיקת התכנית, בהתאמה למפה המצבית ולסכימת חישוב השטחים, תיקון חישוב השטחים ומילוי תואם של טבלת המפרט.
9. התאמה בין תנוחות הקומות, החתכים והחזיתות בכל רכיבי הבקשה לעניין הגגות הקיימים וההריסות, השלמת פיתוח שטח החצר עיצוב הבניין בתאום עם אדריכל הרישוי;
10. הצגת פתרון גישה לגג העליון, לשטח המשותף על הגג וסימון השטחים המשותפים בכל רכיבי הבקשה;
11. מתן התחייבות המבקש, אשר תרשם כתנאי בהיתר וחלק בלתי נפרד ממנו, שהדירה בשני מפלסיה בקומות השניה והשלישית מהווה יחידות דיור אחת עם מדרגות פנימיות ולא ניתן לפצלה.
12. מתן ערבות בנקאית אוטונומית לאבטחת קיום תנאי ההיתר, לרבות הקמת 3 הממ"דים ב-3 הדירות הקיימות תוך 6 חודשים מהוצאת ההיתר.
13. הצגת פתרון ומתן תצהיר מהנדס השלד בעניין חיזוק הבניין ועמידתו בפני רעידות אדמה לפי הוראות תמ"א 38.

תנאי נוסף בהיתר:

חלוקת יחידת-דיור מעבר למסומן במיפרט תהווה הפרה מהותית של ההיתר ותביא לביטולו.

הערה:

ההיתר אינו בא לאשר כל בניה קיימת בבנין הנ"ל ובתחום המגרש ואשר אינה כלולה בהיתר זה.

נספח אישורי תיאום תכנון נדרשים

תנאים	תא/תיוק	תא/אישור	העברת תכנית	טל' מטפל	מטפל בתחנה	תבונת	סוג תיאום	דרישה
	07/03/2005	21/12/2004		5217308	מרינה נלקין	תנועה	רגיל	תנועה
	10/09/2006	10/09/2006		6900464	פיליפ שמושניק	כיבוי אש	מוקדם	כיבוי אש
	30/07/2006	27/07/2006		5217291	מרסל ינקו	מים	רגיל	מים
	30/07/2006	27/06/2006		5217540	נחום שטיין	ביוב	רגיל	ביוב
	10/09/2006	10/09/2006		7253817	נחמה עמירב	איכות הסביבה	רגיל	איכות הסביבה
	20/06/2006	18/06/2006		5217518	לובה וינשטיין	מיקלוט	רגיל	מיקלוט
				5217010	מיכאל שטמלריס	פיקוח בניה	דרישות ועדה	פיקוח בניה
	26/03/2006	08/03/2005		7017	זכר נחין	פיקוח בניה	רגיל	פיקוח בניה
		20/09/2006	18/09/2006	5217010	מיכאל שטמלריס	פיקוח בניה	רגיל	פיקוח בניה
				5217358	אריה קמיל	השבחה	רגיל	השבחה
				5217358	אריה קמיל	השבחה	רגיל	השבחה
	06/07/2006	06/07/2006		5217069	דוד גיטמן	אדריכל רישוי	רגיל	אדריכל רישוי
	06/10/2005	02/10/2005		7914500	שמעון רויטמן	איגוד ערים דן	רגיל	איגוד ערים דן
					עורך חבקה	תיקים ירוקים	רגיל	תיקים ירוקים
	10/09/2006	10/09/2006			עורך חבקה	חשבון יציבות	רגיל	חשבון יציבות

הצעה לדיון – ועדת משנה לתכנון ובניה (דיון חוזר)

פרטי הבקשה

כתובת הבקשה

רחוב אצ"ל	מס' בית 58	שכונה התקוה	תיק בניין 4001-058
שטח מגרש במ"ר 297	גוש/חלקה 45/6135, 44/6135		

פרטי הבקשה

מס' הבקשה 06-0027	תא' הגשה 04/01/2006	סיווג תוספת בניה	מהות הוספת שטח
----------------------	------------------------	---------------------	-------------------

פרטי הבקשה הקודמת

מס' הבקשה 05-0337	תאריך הגשה 07/03/2005	קטגוריה תוספת בניה	מהות הוספת שטח
----------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------

מבקש הבקשה

שם משפחה ושם פרטי	כתובת
יצחקי נפתלי	אצ"ל 58, תל אביב - יפו
יצחקי יהודה	אצ"ל 58, תל אביב - יפו 67621
נפתלי ציונה	אצ"ל 58, תל אביב - יפו 67621

עורך הבקשה

שם משפחה ושם פרטי	כתובת
בן מיכאל דוד	יפה אברהם 5, חולון 58671

מתכנן השלד

שם משפחה ושם פרטי	כתובת
בן מיכאל דוד	יפה אברהם 5, חולון 58671

תוכן הבקשה (עורך הבקשה)

בקשה לתוספת בניה : בקומות א ו-ב, לחזית ולצד.
שינויים פנימיים הכוללים : ביצוע 3 ממ"דים בקומה א' ו-ב'.
אישור מצב קיים.

הקלות ונימוקים (עורך הבקשה)

הקלה	נימוק
הקלה 6 אחוז	שיפור דיור.
העברת אחוזי בניה מקומה לקומה	שיפור דיור ניצול זכויות בנייה.

מצב קיים (עורך הבקשה)

קיים בניין : קומת קרקע מלאה 1-2 קומות מעל
בנין בן 3 קומות סה"כ 7 יח"ד.

שימוש עיקרי (עורך הבקשה)

מגורים

פירוט שטחים (עורך הבקשה)

סך שטחי שירות			סך שטחי בניה עיקריים לשימושים השונים				קומה / תיאור		
מותר	%	מ"ר	מותר	%	קיים + מוצע	קיים בהיתר	מפלס	קומה	תיאור
	5.05	15.00		66.60	197.79	212.79	0.00		קרקע
	2.53	7.50		48.16	143.03	103.89	3.30		מפלס
				25.49	75.71		6.60		מפלס
	7.58	22.50		140.25	416.53	316.68			מעל
									מתחת
	7.58	22.50		140.25	416.53	316.68			סה"כ

ממצאי בדיקה

נימוקי סטיה - עורך הבקשה
שיפור תנאי הדיר, ניצול זכויות בנייה.

הערות מהנדס רישוי - צביקה גלבפיש
על המגרש (בצורת משולש) קיים בניין מגורים בן 3 קומות עם 3 יח"ד וחזית מסחרית לרח' אצ"ל.
הבניין מכיל: 2 דירות מגורים ו-4 חנויות בקומת הקרקע ו- דירה אחת בקומה השניה.

הבניין בנוי בקווי הבניין כדלקמן:

- הקדמי: 0 מ',
- הצדדי-מערבי: מחצית הבניין הצפוני ב-1.03 מ' עם פתחים בקיר החיצוני ובמרחק של 1.20 מ' מהבניין השכן בן 2 קומות במגרש הסמוך, והמחצית הדרומית בנסיגה של כ-4 מ' מגבול המגרש;
- הצדדי-דרומי: ב-1.47 מ' עם פתחים בקיר החיצוני. הבניין השכן בן 3 קומות במגרש הסמוך בנוי בגבול המגרש עם פתחים בקיר החיצוני. במרווח הצדדי קיימות מדרגות חיצוניות המובילות לבניין השכן.

הבקשה היא לאישור מצב קיים, של תוספת בניה ושינויים שנעשו ללא היתר בבנין קיים בן 3 קומות עם המשך חדר המדרגות הכללי לגג ובניית חדרי מוגנים, הכוללים:

1. הוספת ממ"דים ב-3 הדירות ע"י הפיכת חדר אחד בכל דירה לממ"ד (מבוקש ולא בנוי);
2. הריסת גגון מעל מרפסת-גזוזטרא בחזית המזרחית;
3. הגדלת הדירה הקיימת בקומה השניה ע"י:

- תוספת בניה בחלק הצפוני של הדירה הקיימת וסגירת מרפסות פתוחות ומקורות בחזית המערבית והצפונית;
- הוספת קומה שלישית חלקית במחצית הדרומית של הגג ע"י ניצול חלל חדר המדרגות הכללי למדרגות פנימיות המובילות לקומה השלישית;
- בניית 3 קורות בטון בתחום המרווח הדרומי במפלס הקומה השלישית, עד לבנין השכן במגרש הגובל, הפולש לתחום מגרש המבקש.
- הצבת מערכת סולרית על הגג העליון.

המבוקש תואם את נושא התביעה המשפטית.

היתרים קודמים:

- בתיק הבנין לא נמצא ההיתר המקורי לבנין.
- בשנת 1956 הוצא היתר לתוספת קומה שניה עבור דירה חדשה מעל קומת קרקע הכוללת 2 יח"ד ו-4 חנויות.
- בשנת 1983 הוצא היתר לתוספת בניה לדירה בקומה השניה והמשך חדר המדרגות עם יציאה למרפסת הגג. ההיתר לא התייחס כלל לקומת הקרקע, בדומה להיתר מקודם.
- בשנת 2004 דחתה הועדה בקשה לתוספת בניה ולהגדלת הצפיפות, שכן היא היתה בניגוד לתב"ע לענין קו הבניין הצדדי-מערבי (בניה במחצית הצפונית של הבניין) והצדדי-הדרומי ולענין השטחים המותרים. יש לציין שחלק מהבקשה הנ"ל היה תוספת קומה שלישית עבור יח"ד חדשה.

בשנת 2005 הוגשה בקשה דומה למבוקשת (25-0337 ר), כאשר תוספת בניה בקומה השלישית היא עבור הדירה הקיימת בקומה השניה.
בקשה זו אושרה ע"י הועדה בתנאים.

להלן ח ל ט ה - מספר 9 פרוטוקול ועדת המשנה מספר ישיבה 57 - 31/08/2005:

- לאשר את הבקשה לתוספת בניה ושינויים כולל הפיכת חדר לממ"ד ב-2 הדירות הקיימות בקומת הקרקע, הוספת חדר לדירה הקיימת בקומה השניה, הפיכת חדר לממ"ד והשלמת קומה שלישית עבור הדירה העליונה בבנין קיים בן 3 קומות עם המשך חדר המדרגות הכללי לגג כהקלה ל:
- הקטנת קו הבנין הצדדי עד 2 מ' במקום 3 מ' המותרים;
 - בתנאי התאמה לקובץ ההנחיות, מילוי דרישות מהנדס העיר ובתנאים הבאים:
1. הגשת הסכמה מפורשת של בעלי הדירות בקומת הקרקע, שעבורן מבוקשת בניית ממ"דים;
 2. הריסת המעקה החורג מקו הבנין ובנייתו בקו בנין של 2 מ' כפי שפורסם לפני הוצאת ההיתר ואישור מחלקת הפיקוח על הבניה לכך, שכן הנ"ל מהווה סטיה ניכרת בענין קו הבנין הצדדי-מערבי (1 מ' במקום 3 או 0 מ' הנדרשים);

3. פתיחת המרפסות המקורות, החורגות מעבר לקו הבנין ע"פ ההיתר המקורי, או לחילופין סגירתן בתריסים בלבד לפני הוצאת ההיתר ואישור מחלקת הפיקוח על הבניה לכך, שכן הנ"ל מהווה סטיה ניכרת בענין קו הבנין הצדדי-מערבי (1 מ' במקום 3 או 0 הנדרשים);
 4. תיקון המפה הטופוגרפית בהתאם למפה הטופוגרפית של ההיתר המקורי באישור מחלקת המדידות;
 5. הקטנת שטח הבניה כך שיהיה במסגרת השטחים המותרים;
 6. ביטול העליה לקומה השלישית דרך המדרגות הכלליות ותכנון מדרגות פנימיות בתוך דירת המבקשים;
 7. סימון יעוד השטחים;
 8. השלמת כל המידות והמפלסים הדרושים לבדיקת התכנית;
 9. התאמה בין תנוחות הקומות, החתכים והחזיתות;
 10. התאמה בין סכמות החישוב לתנוחות הקומות;
 11. פתרון גישה לגג העליון;
 12. כפוף לנקיטת אמצעים אקוסטיים להפחתת רעש המטוסים ע"פ הנחיות הרשות לאיכות הסביבה.
- * ההיתר אינו מקנה כל אישור לבניה אחרת הקיימת על החלקה מלבד המאושר בבקשה זו.
- * חלוקת יחידת-דיוור מעבר למסומן במיפרט תהווה הפרה מהותית של ההיתר ותביא לביטולו.

הבקשה הנוכחית מוגשת בהמשך לבקשה הקודמת, לאחר שנעשה פרסום נוסף להקלה עבור תוספת 6% משטח המגרש.

◆ זכויות בניה ◆

חישוב הזכויות על שם בעלי הזכויות בטאבו, עפ"י מפת המודד, הם ל- 312 מ"ר. שטח המגרש המדוד הוא 286.72 מ"ר והזכויות נתונות לפיו. סה"כ שטח הבנין של 3 קומות הוא כ- 431 מ"ר מהווה כ-150.3% משטח המגרש. בהיתר משנת 1983 היה שטח המגרש ממנו חושבו הזכויות כ-313 מ"ר.

◆ שטח המגרש ובעלויות ◆

הוגשה מפה טופוגרפית מתוקנת, אך לא מעודכנת ע"י מודד מוסמך ומח' המדידות. המגרש הוא חלק מ- 2 חלקות גדולות, 44 ו-45, ושטחו לפי המפה המתוקנת הינו 286.72 מ"ר לעומת 297 מ"ר בבקשה הקודמת. המבקש רשום בטאבו כבעל חלק מהחלקה הרשומה כמושע. נעשה פרסום לפי תקנה 2 ב', הוגש תצהיר המבקש על אי - איתור כל בעלי הזכויות הרשומים בטאבו, נמסרו הודעות לחלק מבעלי הזכויות הרשומים.

◆ ממצאי תיק בניין ◆

מס' בקשה	סוג	תא' הגשה	תא' היתר	החלטה	הערה
04-0443	תוספת בניה-הוספת שטח	25/04/2004		לדחות את הבקשה	
05-0337	תוספת בניה-הוספת שטח	07/03/2005		לאשר את הבקשה בתנאים	

◆ התאמה לתב"ע ◆

מותר	מוצע וקיים	סטיה
גובה מירבי במטר		
קווי בניין	קדמי: 0 מ' צדדי: 0 או 3 מ' לפי תכנית 1/2215 א' ניתן לאשר קו בנין צדדי של 2 מ' בהקלה.	הערה: נעשה פרסום לקו בנין 2 מ' במקום 3 מ' המותרים, שאושר בהחלטת הועדה הקודמת.
זכויות בניה	140% שהם 376.20 מ"ר.	כ-431 מ"ר, המהווים כ-150% משטח המגרש של 286.72 מ"ר.
תכסית	עד 70%	קיימת לפי ההיתר כ-80%
		מבוקש כהקלה להעברת זכויות מהקומה העליונה לקומה התחתונה.

צפיפות ביח"ד	עד 4 דירות : 2 דירות בשטח מזערי של 90 מ"ר ו-2 דירות בשטח מזערי של 70 מ"ר.	שטח למסחר כ- 90 מ"ר. שטח למגורים – 329 מ"ר עיקרי (146%) + 22.5 מ"ר שטח הממד"ם. מותרות : 2 דירות של 70 כ"א (קיימות 2 דירות בשטח קטן מ- 70 מ"ר) ו- 2 דירות של 90 מ"ר כ"א.	הערה : היות ושטח הקומה השלישית פחות מ- 90 מ"ר לא ניתן לאשר דירה רביעית. לכן מבוקשת דירת דופלקס ששטחה גדול מ- 90 מ"ר.
מספר קומות	3	3	קומה 3 חלקית

♦ התאמות ♦ (צבי גלבפיש)

הערות	כן	לא
התאמה לתקנות גודל חדרים רוחב פרזדור אוויר	+	
מרפסת	+	
בנייה על הגג	+	אין פתרון לגישת העליון ולמערכת סולרית.
פיתוח שטח בניה במרווחים	+	לא מוצע פיתוח החצר ועצים לנטיעה. קיים מסתור למיכלון אשפה במרווח הצדדי-מערבי
חניה	+	הדירה העליונה ששטחה מעל 120 מ"ר, מחייבת תוספת חניה.

♦ חניה ♦

נדרש : 0.3 לדירה המורחבת. מוצע : השתתפות בתשלום לקרן חניה עבור 0.3 מקום חניה הנדרש.

הערות למגרש (מהבקשה הקודמת):

- בין הבנין הנדון ברח' ששון מס' 2 לבנין השכן ברח' ששון מס' 4 קיים מעבר ברוחב 1.47 מ'. חלקי הבנין השכן (עמודים, מדרגות והקומה השלישית) בנויים מעל המעבר.
לפי המפה הטופוגרפית משנת 1982 הגבול הדרומי של המגרש הנדון כיום עובר בערך באמצע המעבר הנ"ל והבנין בנוי בקו צדדי-דרומי של 0.75 מ'.
לפי המפה הטופוגרפית משנת 2005 הגבול הדרומי של המגרש הוזז ב-0.71 מ' דרומה, כך שכל המעבר נמצא בתחום מגרש הנדון והבנין השכן ברח' ששון 4 פולש לתוכו מהדרום.
לפי פסק דין מ-1.9.97 קבע בית משפט השלום :
- לצורך חיבורו של בית התובע לרח' ששון ולצורך תפעולו ואחזקתו של בית מגוריו של התובע. הענקת זיקת הנאה מקרקעי התובע תאפשר לו, לבני משפחתו ולנותני השרותים להשתמש במעבר כאשר זיקת ההנאה תתפרש על כל שטח המעבר והתובע יהיה זכאי לרשום אותה". לפסק הדין צורפה מפה טופוגרפית משנת 1946 ולפיה המעבר כולו סומן "יש לקבוע שהזיקה היא לטובת מקרקעין של התובע (נפתלי יצחקי) שכן השימוש שנעשה במעבר נשוא התביעה נעשה מחוץ לתחום המגרש הנדון (רח' ששון 2).
ב. לפי ההיתר משנת 1983 הבנין בן 2 קומות קיים בקו בנין 0.75 מ'.
ג. לפי המפה משנת 2005 המעבר בצד הדרומי נכלל בתחום המגרש הנדון. 2 הקומות הקיימות של הבנין - בקו בנין של 1.47 מ', הקומה השלישית המוצעת בקו בנין של כ-0.8 מ' במקום 3 מ' המותרים (ביחס להיתר מ-1983 קו הבנין המוצע הינו 1.29 מ').
למרות שפורסמה הקלה להקטנת קו הבנין הצדדי בהתאם לתכנית 2215/א, עדיין לא ניתן לאשר את המבוקש, שכן אין התאמה בין המפה הטופוגרפית משנת 2005 למפות הקודמות, ישנן סתירות בגבולות המגרש לכיוון רח' ששון ובגבול צדדי-דרומי.

בתכנית המתקנת סומנו קורות בקומה השלישית המחברות את הבנין הנדון לשכן כך שיהיה רצף בניה. הוגשה מפה טופוגרפית מעודכנת ע"י מודד מסמך ומאושרת ע"י מח' מדידות.

יש לציין בנוסף : לפי מכתב של עו"ד מגער, המיצג את המבקש, (מיום 23.11.05) "סוכם כי תעריך מפה טופוגרפית מעודכנת עם אישור כתובות ואישור מחלקת מדידות...כי השטחים יחושבו לפי 286.72 מ"ר".

יש טעות בחישוב שטח הבניין הקיים, כולל התוספת, וכפי שמצויין לעיל סה"כ השטח הבנוי הנו כ-430 מ"ר המהווה 150% משטח המגרש המתוקן של 286.72 מ"ר.
הפרסום לתוספת של 6% כהקלה נעשתה לפי בקשת עורך הבקשה והמבקש ובהתאם לחישוב שהוצג במפרט.

הערות נוספות לצפיפות:

- יש לציין שהגישה לחלק העליון של הדירה היא דרך המדרגות הכלליות של הבניין.
- בדירת המבקש סומנו 2 מטבחים - אחד בכל קומה.

ובנוסף:

- המבקש הציג הסכמת 2 בעלי הדירות בקומת הקרקע, שהם בני משפחתו, להפיכת חדר בדירתם לממ"דים.
- חישוב השטחים ומילוי דף המפרט אינו מלא ומדויק.
- לא הוצגו כל השינויים המבוקשים כלפי ההיתר.
- על הגג מסומן לול תוכים גדול (במידות של כ- 6 מ' / 1.4 מ' ובגובה כ- 2.5 מ') שלא ניתן לאשרו, שכן הוא נוגד את יעודי השטחים המותרים וכמו כן לא הוצגה חו"ד של הרשות לאיכות הסביבה.
- לא סומן בצבע כל המבוקש, בכל רכיבי הבקשה.
- על פי המוצג לא ברור אם קיים גגון לרח' אצ"ל.
- הבניין המבוקש הוא בן 3 קומות ושטחו עולה על 400 מ"ר ולפי הוראות תמ"א יש להציג פתרון ולהגיש תצהיר מהנדס השלד בעניין חיזוק הבניין ועמידתו בפני רעידת אדמה.

חו"ד פיקוח על הבניה:

זכר נחין 08/03/2005:

התוכנית תואמת את המצב בשטח. המבוקש בנוי חלקית: לא נבנו ממדים, המבוקש להריסה טרם נהרס. הוגשה תביעה משפטית מס' 911/03 על בנית חדר בקומה ב' הוכן דו"ח לתביעה משפטית בגין אי קיום צו הריסה בתיק 911/03.

חו"ד צוות:

חו"ד של צוות מזרח, ע"י אד' יואב וינברג, לנושא סגירת מרפסת לכוון פינה צפון מערבית ודרום מערבית, שנתנה לבקשה הקודמת, מ- 3.3.05:
עפ"י הבקשה המרפסות מאושרות בהיתר כמרפסות מקורות פתוחות.
חלקים מהסגירה המבוקשת בנויים מחוץ לקווי הבנין המותרים.
לשיקול דעת הועדה באם ניתן לאשר את סגירת המרפסת.

פרסומים, בנוסף לפרסום שנעשה בבקשה הקודמת:

נעשו פרסומים לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה עבור ההקלות הבאות:

1. תוספת 6% משטח המגרש מעל האחוזים המותרים עבור שיפור תנאי דיור;
2. העברת אחוזים מקומה עליונה לקומה תחתונה;

תאריך ההודעה האחרונה: 22/01/2006. לא התקבלו התנגדויות.

בבקשה הקודמת 25-0337 רפורסמה הקלה לקו בניין צדדי של 2.0 מ' במקום 3 מ' ואושרה ע"י הועדה.

התנגדויות

בבקשה הקודמת התקבלה התנגדות של חניה ג'לינוס המתגוררת ברח' אצ"ל 56, אך מאוחר יותר התקבל מכתב על הסרת ההתנגדות.

חו"ד מהנדס העיר (ע"י גלבפיש צבי)

- א. לאשר שטח המגרש המשני של 286.72 מ"ר וגבולותיו בהתאם למפה הטופוגרפית המעודכנת ;
 - ב. לאשר את הבקשה לתוספת בניה ושינויים בבנין קיים בן 2 קומות עם חזית מסחרית ו- 3 יח"ד, והוספת קומה שלישית עבור דירה קיימת בקומה השניה, כהקלה ל :
 - הקטנת קו הבנין הצדדי עד 2 מ' במקום 3 מ' המותרים ;
 - תוספת 6% (17.2 מ"ר) משטח המגרש של 286.72 מ"ר מעבר ל- 140% המותרים ;
 - העברת אחוזים מקומה עליונה לקומה תחתונה ;
- בתנאי התאמה לקובץ ההנחיות, מילוי דרישות מהנדס העיר ובתנאים הבאים :

תנאים להיתר :

1. אישור הרשות לאיכות הסביבה לנקיטה באמצעים אקוסטיים להפחתת רעש מטוסים ותחבורה לפי תמ"א 2/4.
2. הקטנת השטח העיקרי של הבנין עד השטח המותר של 146%, בתוספת ההקלה, ותיקון חישוב השטחים והמפרט בהתאם ;
3. הריסת חלק מהבנין ששטחו חורג מעבר לשטח המותר לבניה, קירות סגירת המרפסת שנבנו בחריגה מקו הבנין המוקטן של 2 מ' - לפני הוצאת ההיתר והצגת אישור מחלקת הפיקוח, שכן היא מהווה סטיה ניכרת בענין קו הבנין הצדדי והשטח המותר ;
4. הריסת הלול על הגג ואישור מחלקת הפיקוח להריסתו לפני הוצאת ההיתר, שכן הוא נוגד את היעודים המותרים לפי התב"ע, הוא מהווה תוספת שטח, חורג מקו הבנין הצדדי-מערבי המותר ומהווה מטרד סביבתי.
5. ביטול העליה לקומה השלישית דרך המדרגות הכלליות ותכנון מדרגות פנימיות בתוך דירת המבקשים, ליצירת יחידה אחת ;
6. השתתפות בתשלום לקרן חניה עבור 0.3 מקומות החניה הנדרש.
7. סימון יעוד כל השטחים שבבקשה והצגת כל השינויים כלפי ההיתר, תוך סימוןם בצבע בכל רכיבי הבקשה ;
8. השלמת כל המידות והמפלסים הדרושים לבדיקת התכנית, בהתאמה למפה המצבית ולסכימת חישוב השטחים, תיקון חישוב השטחים ומילוי תואם של טבלת המפרט.
9. התאמה בין תנחות הקומות, החתכים והחזיתות בכל רכיבי הבקשה לענין הגגות הקיימים וההריסות, השלמת פיתוח שטח החצר עיצוב הבנין בתאום עם אדריכל הרישוי ;
10. הצגת פתרון גישה לגג העליון, לשטח המשותף על הגג וסימון השטחים המשותפים בכל רכיבי הבקשה ;
11. מתן התחייבות המבקש, אשר תרשם כתנאי בהיתר וחלק בלתי נפרד ממנו, שהדירה בשני מפלסיה בקומות השניה והשלישית מהווה יחידות דיור אחת עם מדרגות פנימיות ולא ניתן לפצלה.
12. מתן ערבות בנקאית אוטונומית לאבטחת קיום תנאי ההיתר, לרבות הקמת 3 הממ"דים ב-3 הדירות הקיימות תוך 6 חודשים מהוצאת ההיתר.
13. הצגת פתרון ומתן תצהיר מהנדס השלד בענין חיזוק הבנין ועמידתו בפני רעידת אדמה לפי הוראות תמ"א 38.

תנאי נוסף בהיתר :

חלוקת יחידת-דיור מעבר למסומן במיפרט תהווה הפרה מהותית של ההיתר ותביא לביטולו.

הערה :

ההיתר אינו בא לאשר כל בניה קיימת בבנין הנ"ל ובתחום המגרש ואשר אינה כלולה בהיתר זה.

ההחלטה : מספר פרוטוקול 19

ועדת משנה לתכנון ובניה מספר 0004-06-2 מתאריך 15/03/2006

- א. לאשר את שטח המגרש המשני של 286.72 מ"ר וגבולותיו בהתאם למפה הטופוגרפית המעודכנת.
 - ב. לאשר את הבקשה לתוספת בניה ושינויים בבנין קיים בן 2 קומות עם חזית מסחרית ו- 3 יחידות-דיור והוספת קומה שלישית עבור דירה קיימת בקומה השניה, כהקלה ל :
 - הקטנת קו הבנין הצדדי עד 2 מ' במקום 3 מ' המותרים,
 - תוספת 6% (17.2 מ"ר) משטח המגרש של 286.72 מ"ר מעבר ל- 140% המותרים,
 - העברת אחוזים מקומה עליונה לקומה תחתונה,
- בתנאי התאמה לקובץ ההנחיות ומילוי דרישות מהנדס העיר.

מהות הדיון הנוסף

שינוי תנאי מס' 3 בהחלטת הועדה מתאריך 15.3.2006.

נימוקי דיון נוסף

בקשה לשינוי תנאי מס' 3 בהחלטה, לדחיית תנאי ההריסה של חלק מהמרפסת ולרשמו כתנאי בהיתר, מהנימוק הבא :

עמ' 163

4001-058 06-0027

לתת אורכה לפרק ולעשות את כל עבודות הבניה והחיזוקים בבת אחת ולא בחלקים, שכן הבנין ישן וצריך לחזקו, לבנות ממ"דים, לחזק גגות ולהחליף גג עליון מאסבסט לרעפים ובטון.

ההחלטה (דיון חוזר): מספר פרוטוקול 40

ועדת משנה לתכנון ובניה מספר 2-06-0022 מתאריך 18/10/2006

בהמשך להחלטת הועדה מתאריך 15.3.2006 – לאפשר את דחיית הריסת חלק מהמרפסת כך שתהיה תנאי בהיתר כדי לאפשר את ביצוע פעולת ההריסה יחד עם עבודות הבניה הנדרשות כפוף לערבות בנקאית אוטונומית ע"פ התקנות.

* * * * *

נספח - פרטים מתיק מידע

מס' בקשת מידע 200500051	קטגוריה ומהות תוספת בניה - תוספת בניה בשכונת יפו, התקוה וארגזים	תא' מסירת מידע 23/01/2005
----------------------------	--	------------------------------

שטח לחישוב זכויות בניה :

תכניות בתוקף

שם התכנית ומספרה	תאריך הפקדה	תאריך מתן תוקף	כולל בינוי ועיצוב אדריכלי
ג	08/12/1991	21/04/1994	לא
ח	10/09/1992	16/04/2001	לא
1ע	21/02/2001	15/01/2004	לא
2215	31/03/1982	26/03/1992	לא
1A2215	01/06/1998	05/11/1998	לא

יעוד קרקע עפ"י תב"ע: מגורים ב + חזית מסחרית

שימושים מותרים לפי תקנות התכנון והבנייה (חישוב שטחים ואחוזים בתכניות ובהיתרים) התשנ"ב 1992

קומה בקומות - שימוש מעורב

צפיפות:

שטחים עיקריים

מעל לקרקע	שימוש מעורב	שימוש	קומה
			140 אחוז משטח מגרש

קווי בניין

קווי בניין לקומות העליונות

לצדדי: 3 מטר

אחורי: 0 מטר

מספר קומות מירבי: 3

מספר מרתפים מירבי: 2

תכסית קרקע מרבית: 60.0 %

הערות לבקשה (ע"י לס דניאל)

המגרש כלול באזור מגורים ב(שיקום) עם חזית מסחרית, בתכנית 2215 לפיה ניתן לבנות בנין למגורים בשיעור בניה מירבי של 140% (תכסית הקרקע לא תעלה על 60% משטח המגרש נטו). גובה הבנין לא יעלה על 3 קומות כולל קומת הקרקע.

על פי תכנית ג' ניתן לבנות עלית גג בחלל גג הרעפים בתנאים מסוימים או בבנין משותף (דירה ע"ג דירה) חדר יציאה לגג בשטח של 23 מ"ר לדירת המגורים העליונה וכן פרגולה על הגג בשטח שליש הגג הפנימי הצמוד לחדר היציאה. על פי תכנית 1A2215 המאושרת נקבע כי שטח יחידת דיור לא יקטן מ-90 מ"ר כולל ממ"ד מלבד מקרים גבוליים בהם זכויות הבניה במגרש המשני מאפשרות זאת כאשר הועדה המקומית תהיה רשאית לאשר עד שתי יחידות בשטח שיהיה קטן מ-90 מ"ר אך לא פחות מ-70 מ"ר כ"א כולל ממ"ד על פי סעיף 12.4 לתקנות תכנית 2215 במגרשים שמידדיהם הגיאומטריים אינם מאפשרים בינוי בקו אחורי 5.0 מ', רשאית הועדה לאשר קוי בנין אחרים בהתחשב בתנאים המיוחדים של המגרשים הגבוליים, ובהתחשב בתנאים המיוחדים של האזור.

עפ"י הוראות תכנית ע"1 מרתפים יותר מרתפים בתכסית עד 80% משטח המגרש כאשר בסמכות הועדה המקומית לאשר מרתפים בשטח גדול יותר בתנאי הבטחת צרכי משק המים התת קרקעיים וניקוז מי הגר העילי בתחום המגרש או סמוך לו לשביעות רצון מה"ע.

שטח המגרש ייקבע בתיאום עם אד' צוות מזרח.

0

עמ' 165

4001-058 06-0027

תיאום הבניה עם אד' הרישוי.

הערה: בכל מגרש ראשי, עפ"י המסומן בתשריט התכנית, יחשבו 25% ההיתרים הראשונים שיבנו כ"אזור מגורים ב' מועדף" בהם זכויות הבניה יהיו 140%.

במידה וימומשו הזכויות ל- 25% ההיתרים הראשונים, זכויות הבניה יהיו 100% עפ"י גודל המגרש המשני כמשמעותו בתכנית 2215.

אחוזי בניה נוספים: תמורת איחוד מגרשים יתווספו 15% לאחוזי הבניה המפורטים לעיל ותמורת הריסת המבנה ובניה מחדש יתווספו 7.5% לאחוזי הבניה המפורטים לעיל.

סיכום מהנדס רישוי (סולודוכין ילנה)

זכויות הבניה יהיו כמפורט בפרק "ג" בתיק המידע.